



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1677-2025

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 573, reclama doña Ka Elías Paz Quiroz Viveros, candidata a Concejala por la comuna de Maipú, en las elecciones municipales 2024 y doña Constanza Javiera Baeza Abarca, su administradora electoral, contra la Resolución N°G11037 de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, la resolución impugnada se refiere a dos observaciones mantenidas de aquellas formuladas en el proceso de auditoría, a saber:

a) Observación N°15: Se declararon gastos por un total de \$1.217.391, por servicios de jefa de campaña, según boletas N°131 y N°132 de la prestadora doña Francisca Pinoleo Maldonado, que no fueron informados en la oportunidad prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

b) Observación N°19: Se declararon gastos por un total de \$1.159.420, por servicios de jefa territorial, según boletas N°95 y N°97 de la prestadora de Servicios doña Catalina Herrera Leiva, que no fueron informados en la oportunidad prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

3°) Que las reclamantes solicitan que se deje sin efecto la resolución impugnada, se apruebe la cuenta electoral y se acoja la solicitud de reembolso en su totalidad.

En subsidio, pide que se tenga por presentado dentro de plazo el informe relacionado con el artículo 44 bis, invocando los principios de fidelidad e interoperabilidad de los medios electrónicos consagrados en el artículo 16 bis de la Ley N°19.880

En subsidio de lo anterior, solicita que se tengan por presentados dentro de plazo los gastos relacionados con el artículo 44 bis, aprobando la cuenta, pero desestimando las solicitudes de reembolso, vinculadas a la segunda boleta de las observaciones N°15 y N°19.

Sin perjuicio que las reclamantes replican la respuesta a cada una de las diecinueve observaciones formuladas a la candidatura, para sostener que la totalidad de las observaciones fueron subsanadas al presentar sus descargos,





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1677-2025

en relación a las observaciones singularizadas en el motivo precedente, aluden a que respecto tanto de la observación N°15 como de la N°19 no existía la obligación de informar previo al día de la elección, toda vez que solo la primera de las boletas en cada observación fue pagada, mientras que respecto de la segunda, en cada caso, se solicitó reembolso y, el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884 alude a "*pagos efectuados a personas que presten servicios a las candidaturas*", por lo que, en la especie, sostiene que no concurre la exigencia de un gasto de las letras c) o d) del artículo 2 de la Ley N°19.884, que sobrepasen las treinta unidades de fomento por proveedor único en toda la campaña;

4°) Que el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 circunscribe el deber de informar de los gastos electorales "contratados" por concepto de las letras c) y d) del artículo 2, que sobrepasen las treinta unidades de fomento por proveedor único en toda la campaña, esto implica que la obligación comprende a todo gasto contratado o devengado a esa fecha, aún cuando se encuentre pendiente de pago.

En la Historia de la Ley N°21.693, que incorporó el artículo 44 bis a la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, aparece que esta disposición surge, entre otros motivos, para fiscalizar contratos de servicios intangibles o personales (Historia de la Ley N°21.693, página 61). La obligación de informar previo al día de la elección persigue consolidar la nómina de los compromisos financieros de mayor cuantía de manera previa al desarrollo de los comicios, garantizando así la precisión y trazabilidad de los gastos que luego serán objeto de reembolso público;

5°) Que, en la especie los gastos no fueron informados en la oportunidad legal, sin que una eventual carga al Sistema de Rendición Online permita tener por cumplida la exigencia, en tanto no se trata de la cuenta electoral afinada y presentada en la forma prevista en el artículo 47 de la Ley N°19.884, por lo que la consecuencia legal de la omisión es el rechazo del gasto, de acuerdo a esta misma disposición legal, sin que resulten procedentes ni la solicitud principal, ni las accesorias formuladas por las reclamantes, y

6°) Que, atendido que el gasto rechazado asciende a





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1677-2025

\$2.376.811, lo que representa un 23,55% de los gastos declarados por la candidatura, se trata de omisiones que revisten el carácter de gravedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley N°19.884 para dar lugar al rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura. Acerca de la solicitud de reembolso, debe ser igualmente desestimada dado que, tratándose de una cuenta rechazada, no concurren los requisitos previstos en el artículo 17 de la ley citada para acceder a ella.

Por estas consideraciones **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 573, por doña Ka Elías Paz Quiroz Viveros, candidata a Concejala por la comuna de Maipú, en las elecciones municipales 2024 y doña Constanza Javiera Baeza Abarca, su administradora electoral, contra la Resolución N°G11037 de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1677-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1677-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 01 de septiembre de 2026.



741ED7C7-7D07-43BA-9EEF-857676A9D219

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.